

ENTSCHEIDUNGEN · 26.10.2001

Urteil Handelsgericht Antibes – SARL Les Pins

ART

Gerichtsentscheidung

GERICHT

Das Handelsgericht Antibes

DATUM

26.10.2001

PARTEIEN

Der Gesellschaften des Franchisenehmers

ÜBERSICHTSBLATT

Gerichtliche Liquidation der SARL Les Pins — Handelsgericht Antibes · 26. Oktober 2001

Überblick: Urteil der ersten Kammer des Handelsgerichts Antibes, ergangen auf die von ihrem Geschäftsführer Bernard Collorafi eingereichte Anmeldung der Zahlungseinstellung der SARL Les Pins (Gastronomiebetrieb, Juan-les-Pins).

Das Wesentliche

Am 23. Oktober 2001 hat Bernard Collorafi als Geschäftsführer die Zahlungseinstellung der Gesellschaft angemeldet. Nach Erscheinen und Erörterung in der Verhandlung vom 24. Oktober stellt das Gericht fest, dass die Sanierung des Unternehmens offensichtlich unmöglich ist und dass der Antragsteller die Liquidation beantragt. Durch kontradiktorisches Urteil im ersten Rechtszug unter Bezugnahme auf Artikel L. 622-1 des Code de commerce stellt es die Zahlungseinstellung fest und eröffnet unmittelbar ein Verfahren der gerichtlichen Liquidation.

- Zeitpunkt der Zahlungseinstellung vorläufig auf den 26. April 2000 festgesetzt.
- Insolvenzrichter (juge-commissaire): Frau Petit; Stellvertreter: Herr Salon.
- Liquidator: Maître Gilles Gauthier (Sophia Antipolis).
- Einreichung der Forderungsliste innerhalb von zehn Monaten.

Tragweite

Diese Entscheidung beendet den Betrieb einer der Gesellschaften des Franchisenehmers und markiert auf gerichtlicher Ebene den wirtschaftlichen Ausgang des Konflikts mit McDonald's für diese Struktur.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/urteil-handelsgericht-antibes-liquidation-sarl-les-pins-2001/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.